

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1729

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – פיקוח אחיד על שימוש בתמיכה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3א בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא :

"(ח) הפיקוח על שימוש בתמיכה של מוסד ציבור ייעשה בהתאם למבחנים אובייקטיביים ושוויוניים שיחולו על כל מוסדות הציבור המקבלים תמיכה כאמור."

דברי הסבר

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, קובע הוראות לעניין תמיכה במוסדות ציבור. הסעיף מסמך את שר האוצר לקבוע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה. נוהל כאמור אכן נקבע ופורסם, והוא קובע, בין היתר, את האופן שבו מפקח משרד ממשלתי על השימוש בתמיכה שניתנה למוסד ציבור. עם זאת, בפועל, לכל משרד ממשלתי יש שיטת בדיקה משלו, ולא אחת קורה שגוף נתמך נאלץ לעבור מספר בדיקות על מנת לקבל את חלקו בתמיכה במשרדים השונים. לפיכך, מוצע לקבוע כי הפיקוח על שימוש בתמיכה של מוסד ציבור ייעשה בהתאם למבחנים שוויוניים שיחולו באופן זהה לגבי כלל מוסדות הציבור המקבלים תמיכה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/18/4180; פ/19/376, הוסרה מסדר היום ביום י' באב התשע"ג (17 ביולי 2013)).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/737; פ/22/796; פ/23/2101) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/792). הצעת החוק זהה לפ/24/792 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.